第２　原告の主張

１　本件訴訟における原告及び被告の主張

⑴　原告が主張する被告の違反行為について

本件訴訟における原告の主張する被告の違反行為を整理すると以下のとおりである。

原告は、本件規程１．２⑼に定める調査によって確認されている法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実について、それに対する被告の対応に以下の違反行為が存在したことを主張している。

ア　被告の違反行為１（違反Ａ）

被告は、本件規程３．６⑴に基づく通知において、事実に反する内容を同アに定める通知事項として原告に通知した。また、以下に示す措置を実行したにもかかわらず、同イに定める通知事項又は同ウに定める通知事項を原告に通知しなかった。

- 被告が本件豪州企業に対して支払ったＧＳＴについて本件豪州企業から返金を受けるために実行した措置、及び被告が本件豪州企業からＧＳＴを再度請求されないために実行した措置。
- 被告と本件豪州企業との契約において、「豪州国外の顧客に対するサービス提供費用には、豪州ＧＳＴを課さない。なお、« 本件豪州企業 » がＧＳＴを課すべきと判断すれば、ＧＳＴ込みで請求する権利を有する。」という表示のある契約を結ぶために実行した措置。

イ　被告の違反行為２（違反Ｂ）

被告は、本件規程３．６⑴に基づく通知において、本件豪州企業に対するＧＳＴの支払について「コンプライアンス違反ではない」と結論づけた旨を原告に通知したうえで、その是正措置及び再発防止策等に関して、行動基準１１項の⑶に違反する情報を原告と共有した。

ウ　被告の違反行為３（違反Ｃ）

被告は、契約内容の共有方法又は支払手続における確認作業の改善などを

通じて、契約内容に基づかない経費支払を未然に防ぐための本件規程３．５に定める是正措置および再発防止策を実行していない。

⑵　被告の主張について

本件訴訟における被告の主張を整理すると以下のとおりである。

ア　被告の主張１

被告は、行動基準及び本件規程に定める是正措置及び再発防止策に関して、その実行及び通知について、法人としての義務を定めていないと主張している。また、仮に被告が原告の主張するような義務を何者かに対して負っている場合であっても、少なくともその義務は従業員に対して負っている義務ではないと主張している。さらに、行動基準及び被告等に適用されるべき規程類の遵守徹底を図る義務についても、従業員に対して負っている義務ではないとの主張を展開している。（注[1]）

イ　被告の主張２

被告は、原告の請求は前回訴訟の控訴審判決の既判力によって遮断されると主張している。また、仮に既判力が及ばない場合でも、原告は、原告の訴えは信義則に反し許されないと主張している。（注[2]）

ウ　被告の主張３

被告は、本件通報に関する調査結果について、「法令等に違反する事実が確認された場合」又は「法令等に違反するおそれのある事実が確認された場合」のいずれでもないとして、本件規程３．６⑴イ及びウに基づく通知は必要でないと主張している。（注[3]）

⑶　原告の主張について

上記の「被告の違反行為１」、「被告の違反行為２」、「被告の違反行為３」、「被告の主張１」及び「被告の主張３」に関しては、別途、求釈明及び文書送付嘱託を申し立て、その回答を得た後に具体的な主張を述べる。

---

[1] 被告準備書面（３）第２の４⑴、被告準備書面（４）第２の１⑴及び⑵

[2] 答弁書第３の３及び４、被告準備書面（２）第２の１⑵及び⑸

[3] 答弁書第３の５、被告準備書面（３）第２の２⑶及び⑷